

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

Asociación de Residentes de Villa  
Caracoles, Inc.  
Parte Demandante

VS

Jonathan Ruiz Irizarry, Julia Mabel  
Irizarry Tirado  
Parte Demandada

CIVIL NÚM.: **MZ2025CV00270**

SOBRE: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  
INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE

(CONSTRUCCIÓN ILEGAL; ART. 14.1 LEY  
161 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009)

## MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN POR COSA JUZGADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

**COMPARECE** la parte demandada, Julia Mabel Irizarry Tirado, representada por su abogado, quien suscribe y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONE**, **ALEGA Y SOLICITA**:

### RELACIÓN DE HECHOS

- Solicitamos muy respetuosamente de este Ilustre Foro tome conocimiento judicial de las incidencias del caso MZ2024CV00876.
- Para beneficio del Tribunal compendiamos el trámite procesal del mencionado caso. El día 30 de mayo de 2024 se radicó el caso MZ2024CV00876, en el que compareció como demandante La Junta de Planificación de Puerto Rico, a instancias de una querella incoada el 4 de octubre de 2023 por Miguel A. Mercado Pagán. Querella número: Q-2023-SRQ-014804.
- En aquella ocasión se presentó la demanda al amparo del artículo 14.1 de la Ley 161 de 2009, como recurso extraordinario solicitando revocación de permisos, paralización de obras o usos no autorizados y demolición de obras.
- Según se alegó en la demanda, fundamentado en las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho alcanzadas por la Junta de Calidad Ambiental en el trámite administrativo. Los Codemandados son dueños, oficiales, agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes de la propiedad objeto de la Carr. #304 k.m. 3.6,

Condominio Villas de Caracoles I, Apt. #301-B, Bo. La Parguera, Lajas, P.R 00667 con número de catastro 405-062-020- 84.

5. En la Querella se alega que los Codemandados construyeron una piscina en el techo de un apartamento, realizaron trabajos de remodelación y demoliciones selectivas.
6. Luego de una inspección ocular e investigación llevada a cabo por el Agente de Permisos de la Junta de Planificación, Sr. Samuel Torres Ortiz; concluyó que los co-demandados estaban realizando una obra ilegal consistente en la construcción de una piscina en la azotea del apartamento del que son titulares, nada se expresó sobre demoliciones selectivas y mucho menos con alteraciones a paredes de carga del edificio.
7. Luego de múltiples trámites procesales, la parte demandada notificó a la demandante una variación de la obra comenzada, en la que se sustituyó la construcción inicial por la instalación de un ‘jacuzzi’ removible que descansa sobre el suelo sin ser necesario modificar la estructura exterior o interior del apartamento.
8. Se entregó a la Junta de Planificación los documentos acreditando la variación de la obra y se solicitó de la OGPe una pre-consulta de permisos sobre la variación propuesta a tenor con la sentencia emitida el 10 de enero de 2025, que acogió una estipulación que imponía la obligación de legalizar la construcción u obtener los permisos necesarios para la obra.
9. Con fecha del 20 de febrero de 2025 se radicó ante el Tribunal Moción Informativa sobre cumplimiento de acuerdo transaccional. Junto a un documento titulado: Contestación a Pre-Consulta Legal; número de caso 2025-612355PCL-301254. En esta pre-consulta la OGPe establece que no es requerido la obtención de un permiso para culminar la remodelación descrita por el demandado, en la variación propuesta. Es decir, la obra realizada y completada por el demandado, luego de haberse variado y completado; no requiere de un permiso bajo la autoridad de la OGPe.
10. Al momento en que se radica este escrito, la obra se encuentra terminada en su totalidad y ninguna labor adicional se está realizando. Nunca ha ocurrido evento o situación que afecte condóminos o vecinos que pueda adjudicarse a la obra realizada, ni se puede señalar responsabilidad alguna por eventos ocurridos en áreas comunes o la estructura del edificio.
11. La sentencia en el caso MZ2024CV00876 del 10 de enero de 2025 es final, firme e

inapelable, habiéndose cumplido con el acuerdo el 21 de febrero de 2025.

12. Sin agotar posibles remedios contenidos en el Reglamento del Condominio Villa Caracoles, se emplazó a Julia Mabel Irizarry Tirado, en un pleito de Injuntion Preliminar y Permanente, número MZ2025CV00270; por idénticas controversias dilucidadas en el caso anterior.

### **DERECHO APLICABLE**

13. En Parrilla v. Rodríguez 163DPR263, Nuestro Tribunal Supremo expreso que; el Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec 3343, establece la presunción de cosa juzgada y provee para que surta efecto cuando entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, los litigantes y la calidad con que lo fueron.
14. Por cosa juzgada se entiende lo que ya se ha resuelto mediante un fallo firme de un juez o tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad. Su propósito es impartirles finalidad a los dictámenes judiciales de manera que las resoluciones contenidas en ellos concedan certidumbre y certeza a las partes en litigio. De esa manera se evita que tanto el sistema de administración de justicia como las partes incurran en gastos innecesarios.
15. La doctrina de cosa juzgada está sostenida por intereses procesales importantes para el sistema de administración de justicia puertorriqueño. De una parte, el Estado busca ponerles fin a las controversias judiciales de forma tal que no se eternicen los litigios. De otra parte, se pretende a los ciudadanos de las molestias y los inconvenientes que conlleva litigar las mismas causas de acción que fueron o pudieron ser adjudicadas en la primera reclamación.
16. En S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares 184DPR133, el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de discutir los requisitos que deben coincidir, [P]ara que prospere la excepción de cosa juzgada; es necesaria la concurrencia de cuatro identidades: dos objetivas (cosa y causa) y dos subjetivas (personas y representación). Es decir, los requisitos para aplicar la doctrina de cosa juzgada son: (1) que haya una primera sentencia válida, final y firme; (2) que las partes en el primer litigio sean las mismas en el segundo; (3) que en ambos pleitos se trate del mismo objeto o asunto; (4) que en el primer pleito se haya pedido igual remedio que el que se pida en el segundo, y (5) que las partes litiguen en la misma calidad en ambos pleitos.
17. En lo que respecta a una sentencia final y firme, una vez que se archiva en autos la notificación y se registra la sentencia, ésta se considera final. A partir de ese momento los derechos y las obligaciones de las partes quedan adjudicados y la sentencia goza de una presunción de corrección. Por consiguiente, la sentencia se convierte en firme según el transcurso del tiempo. Es firme una vez transcurrido el término para pedir reconsideración o apelar sin que esto haya hecho, o al concluir el proceso apelativo.

### **APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS**

18. Obsérvese que la nueva reclamación se hace a tenor de la misma base jurisdiccional, utilizando la misma Ley 161, artículo 14.1. Alegando construcción ilegal y falta de permisos igual que en el caso MZ2024CV00876.
19. La parte demandante en el presente pleito MZ2025CV00270 es, Asociación de

Residentes de Villa Caracoles, Inc. Fungiendo como presidente: Miguel Mercado.<sup>1</sup> Lo que evidencia que el demandante conoció de la sentencia anterior e insistió en incoar un pleito nuevamente.

20. La parte demandante radicó una acción sobre el mismo objeto y asunto del que fue dilucidado en el caso MZ2024CV00876, solicitando idéntico remedio y esencialmente participando en idéntica calidad de litigante.

21. Los co-demandados son idénticas personas en ambos pleitos.

22. Los actos y daños alegados por la demandante no se pueden probar de su faz y requieren una exposición más definida, someterse a un descubrimiento de pruebas y la evaluación por un perito en la materia, de ser necesario. El injunction preliminar y permanente no es el vehículo procesal adecuado. Resulta imposible atender esas alegaciones en un procedimiento especial de injunction, que procura proteger intereses apremiantes a diferencia de un caso de daños y perjuicios que persigue la reparación de daños cuantificables y sujetos a la discreción del tribunal.

23. Las alegaciones de la parte demandante en el nuevo caso de epígrafe, rayan en la temeridad ya que es harto conocido el resultado del pleito MZ2024CV00876, por el hecho de que quien promovió la querella ante la Junta de Calidad Ambiental, número Q-2023-SRQ-014804 es el Miguel A. Mercado Pagán; actual Presidente de la Junta de Condóminos de Villa Caracoles, representante principal de la demandante en el presente caso.

24. Los actos de la parte demandante constituyen la práctica de forum shopping lo que está vedado en nuestro ordenamiento jurídico. Tratar de obtener un resultado o dictamen distinto al ya resuelto constituye una práctica rechazada por nuestro Tribunal Supremo. Belgodere v. Junta, 2018 TA 2455.

**POR TODO LO CUAL**, solicitamos muy respetuosamente de este Ilustre Foro declare CON LUGAR al presente escrito por cumplirse con los requisitos de la doctrina de cosa juzgada y en su consecuencia desestime el presente pleito con la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado, con cualquier otra providencia que aplique en derecho, justicia y equidad.

---

<sup>1</sup>Ver alegación 13 demanda

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.**

En Cabo Rojo para Mayagüez, Puerto Rico a 11 de abril de 2025.

**CERTIFICO:** Haber cargado una versión PDF del presente documento al sistema SUMAC, el cual generará automáticamente el envío del mismo a todas las partes.

***f/LCDO. ELVIN N. OJEDA BONILLA***

Colegiado núm. 16859 / RUA 15583

Apartado 288

Cabo Rojo, Puerto Rico 00623

Tel.: 787-851-4226 / Cel.: 787-638-8963

Email: lcdo.ojeda@gmail.com